

ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจในการยกเลิกคำขอนำรังวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคำสั่งยกเลิกคำขอนำรังวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน รายผู้ฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์รายผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๐/๒๕๖๑)

๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) โดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมสามารถนำที่ดินไปขออออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ข้างต้นได้ตามที่มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติรองรับสิทธิไว้ การมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินแปลงนี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิครอบครองที่ดินของผู้ที่มีสิทธิในที่ดินอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ผู้มีสิทธิดังกล่าวจะได้สละสิทธิไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายได้ลงชื่อยินยอม กระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ส.ค. ๑ ของตนไว้ในหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับ การกำหนดขนาดการถือครองที่ดินในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่มีที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อันถือว่าเป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิการครอบครองพร้อมส่งมอบการครอบครอง ที่ดินให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำไปใช้ในการปฏิรูปที่ดินแล้ว ตามมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓๗๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้การใช้สิทธิโดยการอ้างการครอบครองตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ของตนสิ้นสุดลง ทายาทของบุคคลดังกล่าวจึงไม่อาจอ้างการครอบครองต่อเนื่องในที่ดินตาม ส.ค. ๑ ฉบับนี้ และไม่อาจขออออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกล่าวได้อีก ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ฉบับนี้



ซึ่งเป็นการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับหลักฐานหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของบุคคลอื่น จึงเป็นการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ฮ. ซึ่งเป็นบิดาของผู้ร้องสอดและเป็นพี่ชายของนาง ส. มารดาของผู้ฟ้องคดี มีชื่อเป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๐ (ปัจจุบันเปลี่ยนเขตการปกครองเป็นหมู่ที่ ๕) ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยแจ้งการครอบครองไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว นาย ฮ. ซึ่งถือครองที่ดินแปลงหมายเลขที่ ๑๑ ระบุว่า M ๔-๑๗๕ เนื้อที่ ๑๒๘ ไร่ ๙๗ ตารางวา ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับการกำหนดขนาดการถือครองที่ดินในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่มีที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ ของนาง ส. เพื่อยินยอมกระจายสิทธิการถือครองที่ดินของตนให้นาง ส. เข้าทำประโยชน์จำนวน ๒๕ ไร่ และยังได้กระจายสิทธิการถือครองที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลอื่น ๆ ด้วย ส่วนนาง ส. ได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ ขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามจำนวนดังกล่าวและได้รับการคัดเลือกให้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการกระจายสิทธิ จำนวน ๒๕ ไร่ นั้น โดยได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) แปลงเลขที่ ๗๖ ระบุว่า ส.ป.ก. ที่ ๖ S-๙ W อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ออกให้เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๑ และภายหลังจากที่นาง ส. ถึงแก่กรรม ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นบุตรและทายาทโดยธรรมของนาง ส. ได้ยื่นคำขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ให้รับมรดกสิทธิ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ แต่ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๐ เฉพาะส่วนที่ดินทำประโยชน์ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๔๐๔ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓๘ ตารางวา ให้แก่ผู้ร้องสอด ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องในภายหลังจึงได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว และยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขอให้ริบดำริกรรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนโฉนดที่ดินฉบับเดียวกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำให้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องสอดทับซ้อนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต



ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการที่ไม่เพิกถอน โฉนดที่ดินดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนโฉนดที่ดินฉบับพิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๔๐๔ ที่ออกโดยอาศัย หลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๐ ได้ออกทับที่ดินบางส่วนตามหลักฐาน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีจริง ซึ่งการที่นาย ฮ. บิดาของผู้ร้องสอด ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๖๐ ในที่ดิน แปลงพิพาทไว้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๘ นาย ฮ. ย่อมเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว โดยชอบด้วยกฎหมาย และสามารถนำที่ดินดังกล่าวไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือโฉนดที่ดินได้ตามที่มาตรา ๔^{๙๙} แห่งประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติรองรับสิทธิไว้ แม้ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินตาม ส.ค. ๑ ของนาย ฮ. เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ก็ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิการครอบครองที่ดินของนาย ฮ. อย่างไรก็ตาม การที่นาย ฮ. ได้ยินยอมกระจายสิทธิการถือครองที่ดินของตน ทั้งที่ดิน ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกล่าว และที่ดินส่วนที่ครอบครองโดยไม่มีหลักฐาน ส.ค. ๑ ซึ่งตั้งอยู่ในแปลงเลขที่ ๑๑ ระบุว่า M ๔-๑๗๕ เนื้อที่รวม ๑๒๘ ไร่ ๙๗ ตารางวา โดยกระจายสิทธิการถือครอง ที่ดินให้แก่นาง ส. มารดาของผู้ฟ้องคดีจำนวนเนื้อที่ ๒๕ ไร่ และกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลอื่น ๆ ด้วยนั้น ถือได้ว่านาย ฮ. ได้แสดงเจตนาสละสิทธิการครอบครอง พร้อมส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับ ส.ป.ก. เพื่อนำไปใช้ในการปฏิรูปที่ดินแล้ว ตามมาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ่ง^{๑๐๐} และมาตรา ๑๓๗๘^{๑๐๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้การใช้สิทธิโดยการอ้างการครอบครองตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ของนาย ฮ. สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นวันที่นาย ฮ. ได้ลงชื่อยินยอมไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ของ ส.ป.ก. ในหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับการกำหนดขนาดการถือครองที่ดินในกรณี ที่ผู้ยื่นคำขอไม่มีที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ผู้ร้องสอดจึงไม่อาจอ้างการครอบครองต่อเนื่อง ในที่ดินตาม ส.ค. ๑ แปลงดังกล่าวว่ารับมรดกมาจากนาย ฮ. ดังนั้น การออกโฉนดที่ดิน

^{๙๙} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย

^{๑๐๐-๑๐๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๗๗ ถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปไซ้ การครอบครองย่อมสุดสิ้นลง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓๗๘ การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง



เลขที่ ๒๒๔๐๔ ให้แก่ผู้ร้องสอดในส่วนที่ทับซ้อนกับหลักฐาน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกล่าว จึงเป็นการไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำฟ้องจริง ศาลจึงมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคแปด^{๒๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีก พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๔๐๔ เฉพาะส่วนที่มีตำแหน่งที่ตั้งตรงกับที่ดินตามหลักฐาน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. สารบัญทะเบียนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเลขที่ ๓๙๔๓ แปลงเลขที่ ๗๖ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ได้ออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๗/๒๕๖๐)

๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

กรณีที่ผู้ซื้อที่ดินเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. ที่ตนซื้อ มีเพียงสิทธิครอบครอง รวมทั้งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าดงดิบ อันมีโอกาที่จะเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิใด ๆ ได้ ผู้ซื้อย่อมสมควรต้องตรวจสอบที่ดินดังกล่าวก่อนดำเนินการซื้อ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ซื้อได้ตรวจสอบสภาพที่ดินว่ามีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจริงทั้งแปลง ถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ซื้อเอง ดังนั้น การที่อธิบดีกรมที่ดินอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งแก้ไข น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เพื่อให้รูปแผนที่และเนื้อที่ตรงตามที่ได้มีการครอบครองทำประโยชน์จริง ทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการที่ น.ส. ๓ ก. มีเนื้อที่ลดลง ผู้ซื้อจึงไม่อาจอ้างความสุจริตในการซื้อที่ดิน

^{๒๑-๒๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนออกเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



และไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งสำหรับที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีที่ดินจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ซื้อ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจำนอง ที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ารู้อยู่แล้วว่าที่ดินที่ตนรับจำนองไว้อาจถูกเพิกถอนหรือแก้ไข น.ส. ๓ ก. ในภายหลัง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในท้องที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดพังงา จำนวน ๓ แปลง ได้แก่ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๗๔ ตำบลรมณีย์ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๕๑ ตำบลรมณีย์ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๓๑ ตำบลท่านา ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่ามีการทุจริตในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในพื้นที่ดังกล่าว อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งผลการสอบสวนสรุปได้ว่า น.ส. ๓ ก. ทั้งสามฉบับออกโดยคลาดเคลื่อน เนื่องจากบริเวณที่ดินดังกล่าวเป็นป่าไม่ผลัดใบ ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับบางส่วน และมีร่องรอยการทำประโยชน์โดยมีสภาพเป็นพืชไร่บางส่วนจริง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับทั้งแปลง อีกทั้ง ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่รับจำนองที่ดินทั้งสามแปลงเพื่อเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ไม่ได้คัดค้านการแก้ไขหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสอบสวนฯ จึงมีมติเห็นควรให้แก้ไขหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ทั้งสามฉบับ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ที่ดินใน น.ส. ๓ ก. ทั้งสามแปลง หากศาลไม่เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ก็ขอให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ร้องสอดเห็นว่าการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ทั้งสามแปลงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ร้องสอดได้รับความเสียหายจากการที่หลักประกันหนี้มีมูลค่าลดน้อยลง จึงร้องสอดเข้ามาในคดีเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้องสอดในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินพิพาททั้งสามแปลงได้ออกเป็น น.ส. ๓ ก. โดยการนำเดินสำรวจตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งที่ดินที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวได้ต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดิน



ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และต้องไม่ใช่ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่เขา ที่ภูเขา หรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินซึ่งทางราชการเห็นว่าควรสงวนหวงห้ามตามข้อ ๘^๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น และข้อ ๔ (๑) แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๕ ยังได้กำหนดให้การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองไว้ ต้องปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับติดต่อกันมาจนถึงวันนำทำการสำรวจ โดยมีหลักฐานแสดงได้ว่า ได้มีการปลูกสร้างบ้านเรือน ได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือได้ทำนา ทำไร่ ทำประโยชน์อย่างอื่นอยู่ก่อน และมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าได้ทำติดต่อกันมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือได้ทำนา ทำไร่ ทำประโยชน์อย่างอื่นอยู่ก่อน และมีหลักฐานเชื่อได้ว่าได้ทำติดต่อกันมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่จัดทำขึ้นตามหลักวิชาการ โดยเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหาร ประกอบกับข้อเท็จจริงจากรายงานผลการอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นได้ว่า สถานะของที่ดิน น.ส. ๓ ก. ทั้งสามแปลงเป็นป่าไม่ผลัดใบ ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับทั้งแปลง แต่มีร่องรอยการทำประโยชน์โดยมีสภาพพืชไร่เพียงบางส่วน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่สนับสนุนว่าที่ดินพิพาทดังกล่าวมีการครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องในที่ดินพิพาทก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ อันเป็นวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ น.ส. ๓ ก. ทั้งสามฉบับจึงออกโดยคลาดเคลื่อนไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

^๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๘ ที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

- (๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
- (๒) ที่เขา ที่ภูเขาหรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินที่ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจเพิกถอนหรือแก้ไข น.ส. ๓ ก. ในที่ดินพิพาทได้ตามมาตรา ๖๑^{๒๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากนี้ ในการดำเนินการสอบสวนก่อนที่จะมีคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนฯ ได้พิจารณาเอกสารในสารบบที่ดิน ผลการอ่าน แปล ตีความจากรูปถ่ายทางอากาศ รูปแผนที่ประกอบการแก้ไข และพิจารณา คำคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสีย จึงฟังได้ว่า มีการพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานโดยมีเหตุผลอันสมควร อันเป็นการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียน

^{๒๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙)

พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดทะเบียนรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ เพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ

การสอบสวนตามวรรคสองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและสั่งให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ให้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวนในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน

ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น

การดำเนินการเพิกถอนแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มา ให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นสูญหาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดเจนและผู้มีส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



เอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ และถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณารายงานผลการสอบสวนแล้วเห็นชอบด้วยว่าเป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยคลาดเคลื่อน และมีคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ทั้งสามแปลง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินทั้งสามแปลงมาภายหลังจากที่มีการออกเป็น น.ส. ๓ ก. เพียงไม่กี่เดือน โดยผู้ฟ้องคดีและผู้ขายต่างอ้างว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นสวนยางพารา ทำประโยชน์ทั้งแปลง เจ้าของที่ดินเดิมครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี ทั้งที่ในความเป็นจริงมีเพียงพื้นที่บางส่วนเท่านั้นที่มีสภาพเป็นพืชไร่ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวมีเพียงสิทธิครอบครอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และป่าดงดิบ จึงมีโอกาที่จะเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิใด ๆ ได้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมควรต้องตรวจสอบที่ดินพิพาทก่อนดำเนินการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบสภาพที่ดินแปลงพิพาทว่ามีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจริงทั้งแปลง จึงเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีเอง นอกจากนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทราบข้อความจริงว่าที่ดินพิพาทไม่มีการครอบครองและทำประโยชน์ทั้งแปลง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงจะไม่ออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นการให้ประโยชน์กับผู้รับคำสั่งได้ตามมาตรา ๔๙^{๒๕} และมาตรา ๕๒^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีย่อมอ้างความสุจริตในการซื้อที่ดินแปลงพิพาททั้งสามแปลงไม่ได้ รวมทั้งไม่อาจอ้างความสุจริต

^{๒๕-๒๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๕๒ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน



ในความคงอยู่ของคำสั่งสำหรับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้งสามแปลง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีของผู้ร้องสอดนั้น ข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยคำ ฉบับลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดได้ให้ถ้อยคำต่อนายอำเภอเกาะปง ระบุว่า หน่วยปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้แจ้งว่า พื้นที่ในเขต อำเภอเกาะปง โดยเฉพาะตำบลกะปง ตำบลท่านา ตำบลรมณีย์ และตำบลเหล ส่วนใหญ่มีลักษณะ ภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าดงดิบหลายลูกต่อเนื่องกัน น.ส. ๓ ก. ทั้งสามแปลงอาจออกไป โดยไม่ชอบและอาจถูกเพิกถอนหรือแก้ไขได้ แต่คู่กรณียืนยันให้จดทะเบียนจำนองต่อไป หากมีการเพิกถอนในภายหลังผู้จำนองจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ร้องสอด รู้อยู่แล้วว่าที่ดินที่ตนรับจำนองมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าดงดิบหลายลูกต่อเนื่องกัน และอาจถูกเพิกถอนหรือแก้ไข น.ส. ๓ ก. ในภายหลังได้ ซึ่งบันทึกดังกล่าวจัดทำเพื่อให้ผู้ร้องสอด ได้พิจารณาตรวจสอบที่ดินก่อนการรับจำนอง เมื่อต่อมามีการเพิกถอนหรือแก้ไข น.ส. ๓ ก. ในที่ดินพิพาท ผู้ร้องสอดจึงไม่อาจอ้างความสุจริตในกรณีนี้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้องสอด พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๒๕๘/๒๕๖๐)

๔. การรังวัดที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๕.๑ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขาย

การที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีเจตนาที่จะซื้อขายที่ดินที่มีหลักฐานหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ โดยผู้ขายได้สละและส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อยอมได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๓๖๗ และมาตรา ๑๓๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว แม้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายจะได้สำคัญผิดนำหนังสือรับรอง การทำประโยชน์สำหรับที่ดินแปลงอื่นไปจดทะเบียนแทน ก็เป็นเพียงความสำคัญผิด ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่านั้น มิใช่เป็นเรื่อง ความสำคัญผิดในแปลงที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรม จึงไม่ถือว่าเป็น การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมอันจะตกเป็นโมฆะ



ตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องอื่นใดอันจะทำให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทำนิติกรรมดังกล่าวย่อมสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายกรณีเช่นนี้ หากจะผลักระให้ผู้อยู่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๖๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีก ย่อมไม่เป็นธรรมต่อผู้อยู่เนื่องจากจะทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอีกครั้ง รวมทั้งจะทำให้ที่ดินดังกล่าวกลายเป็นเงินได้พึงประเมินที่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินที่ได้รับมอบหมายจึงชอบที่จะใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินสั่งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพิพาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๕๑๐ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ส. (ผู้ตาย) ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๕๑๐ ของผู้ฟ้องคดี โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๔๙๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๕๐ ของบุคคลอื่น เป็นโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกไม่ตรงตำแหน่งที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ที่นำมาใช้ในการออกโฉนดที่ดิน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงเห็นควรดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วย และได้มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) หลังจากนั้น รองอธิบดีกรมที่ดินผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อดำเนินการสอบสวนว่าการออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งรองอธิบดีกรมที่ดินผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณารายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้วเห็นว่า โฉนดที่ดินทั้งสามแปลงออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกไม่ตรงตำแหน่งตามหลักฐานเดิม และออกทับที่ดินแปลงอื่นซึ่งมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้ว จึงได้มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสามแปลง ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งใหม่ให้มีการแก้ไขต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งขึ้นโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งขึ้นตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินว่านาง บ. ได้ตกลงขายและส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงที่มีหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ ให้แก่นาย ส. แต่ผู้รับมอบอำนาจของนาง บ. ได้นำหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ ซึ่งเป็นหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงอื่นไปยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินดังกล่าวแทนทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินในหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ ทั้งฉบับสำนักงานและฉบับผู้ถือ กรณีจึงเห็นว่า นาง บ. ผู้ขาย กับนาย ส. ผู้ซื้อ มีเจตนาที่แท้จริงที่จะซื้อขายที่ดินแปลงที่มีหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ ประกอบกับนาง บ. ได้สละและส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ นาย ส. จึงได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินแปลงที่มีหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๖๗^{๒๗} และมาตรา ๑๓๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ผู้รับมอบอำนาจของนาง บ. จะนำหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงอื่นไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแทน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนให้แก่ผู้ขอตามความประสงค์ ก็เป็นเพียงความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเท่านั้น มิใช่เป็นเรื่องความสำคัญผิดในแปลงที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรม จึงไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมอันจะทำให้การแสดงเจตนาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๖^{๒๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนคดีว่า คู่กรณีมีความบกพร่องในเรื่องสิทธิและความสามารถ ตลอดจนไม่ปรากฏว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นการหลีกเลียงกฎหมาย หรือมีความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

^{๒๗-๒๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๖ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ

ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น

มาตรา ๑๓๖๗ บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ในการโอนขายที่ดินพิพาท จึงชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๗๒^{๒๙} มาตรา ๗๓^{๓๐} และมาตรา ๗๔^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑^{๓๒} และข้อ ๒^{๓๓} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อการแสดงเจตนาทำนิติกรรมสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นการทำนิติกรรมที่สมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย การจะผลักรถให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๖๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในอัตราร้อยละ ๒ ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยังมีผลตามกฎหมายให้ที่ดินพิพาทเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๓๙^{๓๔} แห่งประมวลรัษฎากร และอาจอยู่ในข่ายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำมา

^{๒๙-๓๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๒ ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้คู่กรณีนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗๓ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่านิติกรรมที่คู่กรณีนำมาขอจดทะเบียนนั้นเป็นโมฆะกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนให้

หากนิติกรรมที่คู่กรณีนำมาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏว่าเป็นโมฆียกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนในเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่อาจเสียหายยืนยันให้จัด

มาตรา ๗๔ ในการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามสมควรแก่กรณี

ถ้ามีกรณีเป็นที่ควรเชื่อได้ว่า การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น จะเป็นการหลีกเลียงกฎหมาย หรือเป็นที่ควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดจะซื้อที่ดินเพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว ให้ขอคำสั่งต่อรัฐมนตรี คำสั่งรัฐมนตรีเป็นที่สุด

^{๓๒-๓๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘ และข้อ ๙ บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้บุคคลนั้นยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยส่งโฉนดที่ดินหรือหลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๒ ก่อนทำการจดทะเบียน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) สิทธิและความสามารถของบุคคล รวมตลอดถึงความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๒) ข้อกำหนดสิทธิในที่ดินและการค้าที่ดิน หรือการหลีกเลียงกฎหมาย เช่น การได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

(๓) การกำหนดทุนทรัพย์สำหรับเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

^{๓๔} ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๓๙ ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“เงินได้พึงประเมิน” หมายความว่า เงินได้อื่นเข้าลักษณะพึงเสียภายในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา ๔๐ และเครดิตภาษีตามมาตรา ๔๗ ทวิ ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งที่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนขายที่ดินตามกฎหมายจากนาง บ. และนาย ส. ไปแล้ว จึงยอมไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินที่ได้รับมอบหมายชอบที่จะใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น โดยสั่งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ และ น.ส. ๓ เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ ทั้งฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับผู้ถือ ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อครั้งที่ได้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินพิพาทระหว่างนาง บ. กับนาย ส. รวมทั้งแก้ไขเอกสารที่ได้จัดแจ้งรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

ส่วนการพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้นาย ส. เป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๕๑๐ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. เป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้ และที่ดินที่นำมารังวัดไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน แต่ทั้งนาย ส. และพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างก็สำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการออกโฉนดที่ดินว่า น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ เป็นหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงที่นาย ส. ครอบครองทำประโยชน์ และได้้นำทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน การดำเนินการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงเป็นไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเอกสารหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน มิได้มีสาเหตุมาจากปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของนาย ส. ซึ่งความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ถึงกับทำให้การออกโฉนดที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายชอบที่จะดำเนินการสั่งให้มีการแก้ไขเอกสารหลักฐานเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยมีต้องสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีคำสั่งเพิกถอน ดังนั้น การที่รองอธิบดีกรมที่ดินผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๕๑๐



ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่อาศัยข้อเท็จจริงและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเกินสมควร อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๕๑๐ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีสมควรที่จะแก้ไขรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ปรากฏชื่อ นาย ส. เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง น.ส. ๓ ข. เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ตามมาตรา ๖๔^{๓๕} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตลอดจนแก้ไขข้อเท็จจริงในเอกสารหลักฐานเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๕๑๐ ให้ถูกต้องตรงกันด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๙๒/๒๕๖๐)

๕.๒ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทกรรมสิทธิ์รวม

กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมรายใดรายหนึ่งจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมรายอื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษานั้น เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่มีอำนาจดุลพินิจที่จะไม่ดำเนินการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้ และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในลักษณะนี้ย่อมไม่เป็นการจดทะเบียนโดยตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะเป็นเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินใช้อำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มาดำเนินการเพื่อให้มีการเพิกถอน ด้วยเหตุนี้ เมื่อปรากฏว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาข้างต้นตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีอื่น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงมีสิทธินำยึดเฉพาะที่ดินส่วนที่เหลือจากการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม อันเป็นส่วนของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น ไม่อาจนำยึดที่ดินส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของรวมรายอื่นได้ การที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งไม่เพิกถอนการจดทะเบียน

^{๓๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๖๔ ถ้าโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือใบจอง ฉบับสำนักงานที่ดินเป็นอันตราย ชำรุด สูญหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ มีอำนาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวจากผู้มีสิทธิในที่ดิน มาพิจารณาแล้วจัดทำขึ้นใหม่ โดยอาศัยหลักฐานเดิมได้



แบ่งกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดสระบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๕๑/๒๕๔๒ ที่พิพากษาให้พันจ่าอากาศเอก ช. จำเลย ชำระเงินจำนวน ๒๘๖,๑๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ ตำบลสวนดอกไม้ (สิบตะ) อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีชื่อพันจ่าอากาศเอก ช. และจ่าสิบเอก ส. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม แต่ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดเนื่องจากได้รับแจ้งจากจ่าสิบเอก ส. ว่า เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีได้ทำการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ ระหว่าง พันจ่าอากาศเอก ช. กับจ่าสิบเอก ส. โดยโฉนดที่ดินแปลงแยก คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๖๘ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา มีชื่อจ่าสิบเอก ส. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ ซึ่งเป็นแปลงคงเหลือ เนื้อที่ ๑ งาน ๒๙ ตารางวา มีชื่อพันจ่าอากาศเอก ช. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ อันเป็นการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดสระบุรี ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๒๓/๒๕๔๔ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ ซึ่งเป็นแปลงคงเหลือ อันเป็นกรรมสิทธิ์ของพันจ่าอากาศเอก ช. ได้มีการจดทะเบียนขายให้แก่นาง ป. ไปเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทั้งสองรายการดังกล่าว ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะรายการจดทะเบียนขายระหว่าง พันจ่าอากาศเอก ช. กับนาง ป. ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ ทั้งหมดที่ได้กระทำภายหลังการยึดที่ดินแปลงดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดสระบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๒๓/๒๕๔๔ โดยศาลจังหวัดสระบุรีได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้พันจ่าอากาศเอก ช. จำเลย จดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ และเลขที่ ๒๐๖๐๑ แก่จ่าสิบเอก ส. โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล



แทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำสิบเอก ส. และพันจ่าอากาศเอก ช. จึงนำคำพิพากษาดังกล่าวมายื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดี และมีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๗๑^{๓๖} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็นกรณีที่เห็นได้ว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีมิได้อำนาจดุลพินิจที่จะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าวได้ การจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ จึงไม่เป็นการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจสั่งเพิกถอนตามขั้นตอนและวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๑^{๓๗}

^{๓๖} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้น

^{๓๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑)

พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารที่ได้จากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดทะเบียนรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ

การสอบสวนตามวรรคสองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและสั่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้นำคำสั่งให้ทำการสอบสวน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น

การดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นสูญหาย และให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดเจนและผู้มีส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้



แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเฉพาะส่วนของ พันจำอากาศเอก ช. ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำยึดทรัพย์เฉพาะส่วนของพันจำอากาศเอก ช. เท่านั้น เมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ มีชื่อพันจำอากาศเอก ช. กับจำสิบเอก ส. เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ร่วมกัน และศาลจังหวัดสระบุรีได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดิน ตามโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธินำยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ เฉพาะส่วน ของพันจำอากาศเอก ช. ซึ่งเหลือจากการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมแล้ว คือ เนื้อที่ ๑ งาน ๒๙ ตารางวา เท่านั้น ไม่อาจนำยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ ในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำสิบเอก ส. ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่ง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ให้เพิกถอนรายการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะการจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๗ ระหว่าง พันจำอากาศเอก ช. กับนาง ป. เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ โดยไม่เพิกถอนการจดทะเบียน แบ่งกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๖/๒๕๖๐)

๕.๓ การอายัดที่ดิน

หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินที่ทางราชการออกให้ ซึ่งหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการถือครองเอกสาร ส.ค. ๑ ก็กระทำได้แต่เพียงการส่งมอบการครอบครองให้แก่กัน กรณีไม่อาจฟ้องบังคับให้ ทำการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ จึงไม่อาจถือว่าผู้ยื่นคำขออายัด ที่ดิน ส.ค. ๑ ที่อ้างว่าตนถูกบุคคลอื่นแอบอ้างสวมสิทธิในที่ดิน ส.ค. ๑ ดังกล่าว เป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง ทางทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับอายัดได้ตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่ง ไม่รับอายัดที่ดิน ส.ค. ๑ ให้ตามคำขอ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านและการพิจารณา เพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลสีกหลอง อำเภอห่มสีก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยครอบครองต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิมจนถึงปัจจุบัน ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้ขยายสิทธิตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินออกไป ๒ ปี เพื่อให้ผู้มีหลักฐาน ส.ค. ๑ มายื่นขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิขอออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากมีผู้ปลอมสัญญาซื้อขายที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๕ และแอบอ้างนำ ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๕ ของผู้ฟ้องคดีไปสวมสิทธิในการยื่นขอพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาห่มสีก (ผู้ถูกฟ้องคดี) รวมทั้งนำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดที่ดินของนางสาว บ. และนาง ส. ซึ่งมีเพียงหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๕ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติเห็นควรออกโฉนดที่ดินให้นางสาว บ. และนาง ส. ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขออายัดที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อไม่ให้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่นางสาว บ. และนาง ส. และเพื่อจะนำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลกรณีมีการปลอมสัญญาซื้อขายที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งไม่รับอายัดที่ดินดังกล่าวไว้ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นควรไม่รับอายัดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีอายัดที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินให้กับ นางสาว บ. และ นาง ส. ไว้ก่อนจนกว่าศาลจังหวัดห่มสีกจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรังวัดสอบเขตที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๕ เพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินที่ขออายัดมีหลักฐานเป็น ส.ค. ๑ ซึ่ง ส.ค. ๑ เป็นเพียงหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ถือเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” เนื่องจาก ส.ค. ๑ ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ทางราชการออกให้ การถือครองเอกสาร ส.ค. ๑ หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงก็กระทำได้แต่เพียงการส่งมอบการครอบครองให้แก่กัน ไม่อาจฟ้องบังคับให้ทำการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลบังคับ



ให้จดทะเบียนโอนที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ให้แก่กันได้ตามมาตรา ๙^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ส่วนกรณีและผู้ฟ้องคดีอ้างว่าขออายัดที่ดิน ส.ค. ๑ เพื่อจะนำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลกรณีที่มีการปลอมสัญญาซื้อขายที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๕ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าครอบครองต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิมนั้น เห็นว่า การยื่นฟ้องกรณีปลอมสัญญาซื้อขายไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เมื่อหลักฐาน ส.ค. ๑ มิใช่หลักฐานทางทะเบียนที่จะรับอายัดไว้ได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน อันจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับอายัดได้ตามมาตรา ๘๓^{๓๙} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับอายัดที่ดิน ส.ค. ๑ ให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย สำหรับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรังวัดสอบเขตที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๕ เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามระเบียบกฎหมาย จึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔๕/๒๕๖๐)

ในการยื่นคำขออายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ขออายัดจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดโดยตรง และอยู่ในฐานะที่จะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ เช่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะผู้จะซื้อจะขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หรือเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกในที่ดิน หรือเป็นการได้ที่ดินมาโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น ซึ่งผู้ขออายัดจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า

^{๓๘} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๙ ที่ดินที่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว ให้โอนกันได้

^{๓๙} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘๓ ผู้ใดมีส่วนได้เสียในที่ดินได้อันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียน หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ มีความประสงค์จะขออายัดที่ดิน ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้นำมาแสดงแล้ว ถ้าเห็นสมควรเชื่อถือก็ให้รับอายัดไว้ มีกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอายัด เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการอายัดสิ้นสุดลงและผู้นั้นจะขออายัดซ้ำในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้

ถ้าผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่าการอายัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนพยานหลักฐานเท่าที่จำเป็น เมื่อเป็นที่เชื่อได้ว่าได้รับอายัดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจ้งให้ผู้ขออายัดทราบ



มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ขออายัดอย่างไร เมื่อขออายัดแล้วจะไปฟ้องต่อศาลในประเด็นใด ถ้ามีหลายประเด็นให้แยกเป็นประเด็น ในกรณีที่ดินที่ขออายัดได้มีการโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว ให้ระบุด้วยว่าจะฟ้องบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่ ถ้าฟ้องจะฟ้องในประเด็นใด มีเหตุผลอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่อาจมีสิทธิในที่ดินที่ขออายัดดีกว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมไม่ได้รับความเสียหายจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ดังนั้น การที่ผู้ขออายัดเพียงแต่อ้างว่าตนเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ขออายัดและมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๑๓๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นบทบัญญัติที่รับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตที่จะได้รับการชดเชยค่าโรงเรือนจากเจ้าของที่ดินเท่านั้น มิได้บัญญัติรับรองให้เจ้าของโรงเรือนมีสิทธิเหนือที่ดินของผู้อื่นแต่อย่างใด โดยที่ผู้ขออายัดมิได้แสดงให้เห็นว่าตนมีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดโดยตรงและอยู่ในฐานะที่จะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำขออายัดที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างตึกสองชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๘ ตำบลหัวยราช อำเภอหัวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโฉนดที่ดินดังกล่าวแบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙ ตำบลหัวยราช อำเภอหัวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้แก่นาง ป. ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการแบ่งแยกที่ดิน นาง ป. ได้จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙ แก่ นาง ว. ซึ่งนาง ว. ได้จดทะเบียนขายที่ดินให้แก่บุตรชายของผู้ฟ้องคดีอีกทอดหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างตึกสองชั้นในขณะที่บุตรชายของตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙ ต่อมา ทายาทของนาง ก. ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาง ป. นาง ว. และบุตรชายของผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยฟ้องว่า เดิมที่ดินดังกล่าวเป็นของนาง ก. ที่ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินไว้ แต่ นาง ก. ถึงแก่กรรมก่อนที่จะมีการออกโฉนดที่ดิน ที่ดินจึงเป็นมรดกตกแก่ทายาททุกคนของนาง ก. โดยนาง ป. ในฐานะผู้จัดการมรดกได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในนามนาง ป. ไว้ก่อน เมื่อออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙ แล้ว นาง ป. กลับไม่ดำเนินการโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ทายาททุกคนของนาง ก. ขอให้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีคำพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ดินและการขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙ ดังกล่าว ศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนนิติกรรมทั้งสองรายการข้างต้น และต่อมาได้มีการจดทะเบียนโอนที่ดินระหว่างนาง ป. (ผู้โอน) กับนาย ค. และนาง บ. ทายาทของนาง ก. (ผู้รับโอน) หลังจากนั้น

